第3章 法治與權力分立

「為什麼我們需要法律？為了不讓權力變成大怪獸！」

「哈囉！各位同學好，我是 Ten 叔叔！
今天我們來聊聊一個超酷的話題：
如果國家是一場大型多人在線遊戲，
『**憲法**』就是這場遊戲的最高伺服器規則！
準備好跟我一起破解這章的重點了嗎？
打開你的方格筆記本，我們出發囉！」



Ten叔叔的小撇步：這章是會考的「超級大重點」（尤其是權力 vs 權利），跟著叔叔的圖像記憶法，保證秒懂不卡關！



氣噗噗的農場老闆

🧑‍🌾 想像一下這場「農場打工驚魂記」...
如果你去一間農場打工，老闆完全憑「今天早上的心情」來決定你幾點能下班、中午能不能吃飯，你受得了嗎？這其實就是人類社會最原始的模樣！

這就是沒有法治的「人治社會」最真實的模樣！

🤔 跟著 Ten 叔叔想一想：

❓ 為什麼規矩不能變來變去？
如果老闆的心情就是法律，我們該怎麼規劃明天？

❓ 為什麼不能讓一個人管所有事？
權力全部集中在一個人手上，會發生什麼可怕的事？

❓ 為什麼要有「法律」？
法律到底是老闆拿來抽打我們的「鞭子」，還是我們用來綁住老闆的「韁繩」？

💡 Ten叔叔的小撇步：沒有規則的社會不是自由，而是一場要天天猜老闆心思的災難！

政府的權力為什麼必須被分散？

1. 政府的定義

- 國家治理機構：負責法律與政策的「制定」與「執行」。

2. 政府權力擴張的危機

- 憲法規範：民主國家藉由憲法「保障」人民基本權利、並「規範」政府權力。

⚠️ 權力失控：並非所有統治者都尊重憲法。統治者若有了私心，會藉機「擴張」權力，甚至「侵害」人民權利！



3. 為什麼要分權制衡？

- 防範濫用：防止權力集中、被濫用在少數人手中，進而侵害到人民。
- 分散制衡：將政府權力分散，讓各部門互相監督（制衡），達到「分權制衡」的目的！

🎯 核心目的：防止政府侵害人民權利！

💡 Ten叔叔的小撇步：看到統治者任意改法律、擴張權力、控制人民、侵害人民權利，直接聯想權力怪獸！沒有限制就會帶來災難！

（改規則 ⇨ 擴權 ⇨ 控制 ⇨ 侵害人權。）

什麼是「人治」？

【白話文翻譯】

統治者（國王、皇帝、慣老闆）說了算！他的意思就是法律。法律只是他用來「限制人民」的工具，他自己根本不需要遵守。

【生活舉例】

情境：胖虎是班上的老大（統治者）。

規則：胖虎規定「大家都要把便當分我吃」，但胖虎自己的便當絕對不分給別人。

結果：大家的權利隨時會被胖虎剝奪，無法獲得保障😭。

Ten叔叔的小撇步：記住關鍵字：「鞏固統治者權力」、「限制人民」

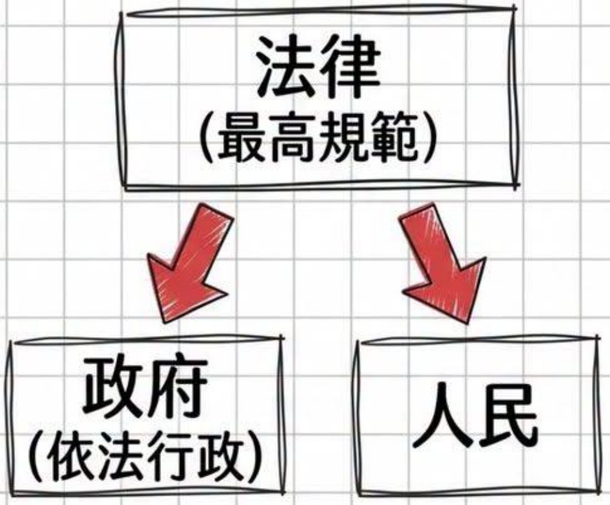
人治社會裡，統治者是超越法律的！

什麼是「法治」？



【白話文翻譯】

法律是最高規範！為了保障人民，我們選出代表制定法律。
不管是人民，還是政府，全部都要受到法律的約束。
政府只能做法律允許的事，這叫做「依法行政」。



【生活舉例】

情境：班上透過投票訂定了「班規」（法律）。
規則：班規規定「遲到要罰站」。所以不管是同學遲到，還是班長、風紀股長遲到，通通都要罰站！
結果：規則明確，大家不用擔心被隨意處罰，很有安全感☺️。



Ten叔叔的小撇步：法治社會的最大特徵，就是政府只是「法律的執行者」。政府不能隨心所欲，必須「依法行政」喔！

超級比一比：人治 vs 法治

比較項目	人治	法治
法律制定者	統治者自己制定	由人民選出的代表制定
法律的目的	鞏固統治者權力、限制人民的工具	限制政府的權力、保障人民的權利
法律約束誰？	統治者不需遵守，只約束人民	同時約束政府與人民的行為
結果與感受	隨意變動，人民無所適從	法律是最高規範，人民有依據

Ten叔叔的小撇步：表格中最重要的考點是「約束誰」。法治社會的鐵則就是「政府也要守法」！

什麼是「權利」(Right)？

【白話文翻譯】
法律發給你的「無敵防護罩」或「VIP許願卡」。
讓你在**法律保障下**，可以避免受到任意侵害，或者去追求屬於自己的利益。



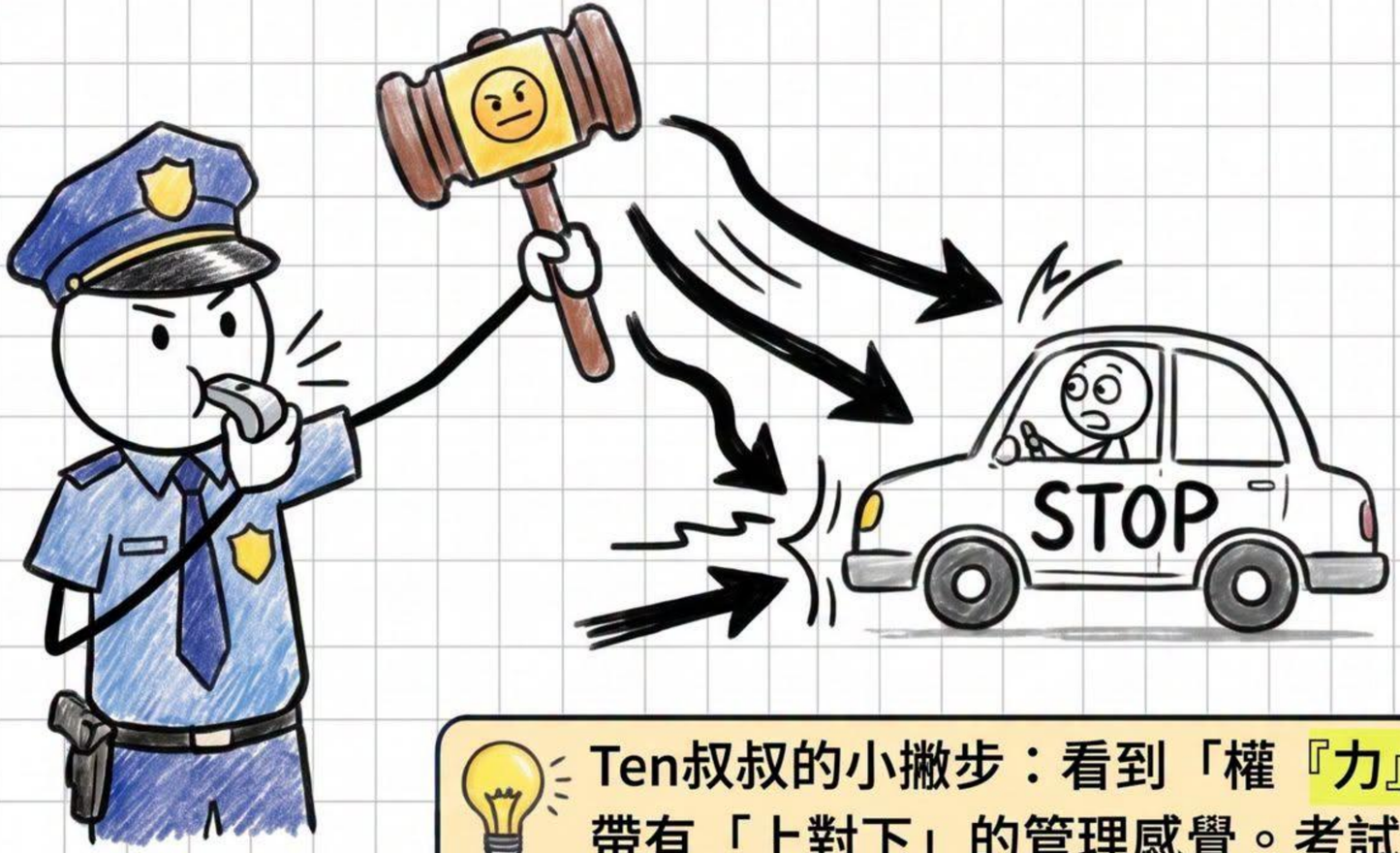
【生活舉例】

- **保護自己**：你走在路上，有「拒絕警察非法拘禁、逮捕」的 權利。
- **追求利益**：你有去學校上學、受教育的 權利。

Ten叔叔的小撇步：
看到「權『利』」，請聯想「**利益**」與防護罩。這是屬於你個人的好康，別人不能隨便剝奪！

🔨什麼是「權力」(Power)？

【白話文翻譯】：一種憑藉優勢資源的「強制力量」。擁有這種力量的個人或團體，可以影響別人的行為，通常是為了執行某些事情或維持秩序。



【生活舉例】

- **政府公權力：**政府為了維護社會秩序，對違法者開罰單的🔨權力。
- **學校管教權：**上課有人大吵大鬧，老師要求他安靜坐好的🔨權力。

Ten叔叔的小撇步：看到「權『力』」，請聯想「力量與強制」。它通常帶有「上對下」的管理感覺。考試最愛考這兩個字的同音異字陷阱！

權利 vs 權力：發音一樣，角色大不同！

比較項目	權「利」(Right)	權「力」(Power)
擁有者	人民專屬	通常是政府或管理者掌握
白話意義	受法律保護的生活利益（防護罩）	具備強制的支配力量（寶劍）
作用	免受非法侵害、追求利益	影響他人行為、維持社會秩序
生活舉例	你拒絕警察「沒有搜索票」的非法臨檢	政府對「闖紅燈」的人開罰單（公權力）
學校舉例	學生有「受教權」、下課休息的權益	老師在課堂上對學生「加扣分」的規範力

Ten叔叔的小撇步：用注音想！「ㄌㄧˋ」益的利＝人民的防護罩；「ㄌㄧˋ」量的力＝政府的強制力！

💰 錢錢怎麼不見了？「法治社會」徵稅路線圖

古代皇帝缺錢，一拍桌子就叫人民交錢（人治）。但在現代法治社會，**政府要收我們的所得稅**，必須闖過層層關卡！跟著箭頭看下去：



📖 第一關：最高指導原則

【中華民國憲法】規定：人民有依法律納稅之義務。



🏛️ 第二關：民意代表同意

【立法院】根據憲法，制定出詳細的《所得稅法》。



🏢 第三關：政府按表操課

【稅捐處（政府）】只能「依法行政」，依照《所得稅法》的規定向人民寄出稅單。

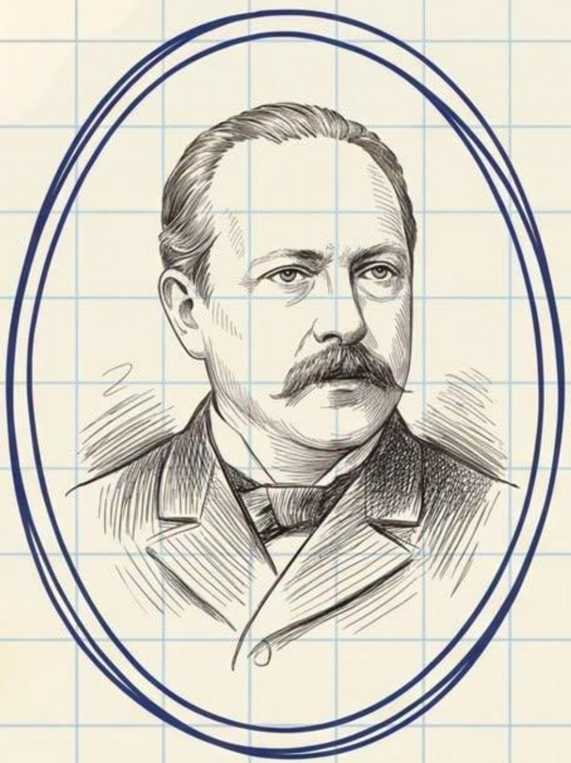


💳 第四關：人民盡義務

【人民】收到稅單，確認合法後，乖乖去繳稅。

💡 Ten叔叔的小撇步：流程圖裡藏著一個大重點：政府不能自己發明規定來收錢，必須有「立法院（人民代表）」制定的法律當靠山才行！

核心概念：為什麼權力集中在一群人手上很危險？



艾克頓爵士

「權力使人腐化，絕對的權力，絕對的腐化。」

📖 白話文翻譯：

當一個人或機構掌握了「沒人能管」的龐大權力時，他們一定會濫用權力。

🏫 生活舉例：

如果老師授權某個幹部「可以隨意記任何人警告，且不需要理由，別人也不能抗議」，他最後很可能會拿來威脅跟他吵架的同學。這就是 避免專權政治 的原因！

💡 Ten叔叔的小撇步：考試看到「艾克頓爵士」，秒選「避免權力過度集中」就對啦！✔️

⚖️ 核心概念：權力分立

把國家重要的事情（權力）打散，交給「不同」的機關處理，讓他們互相牽制，保持平衡。



哥哥負責「切」蛋糕



弟弟負責「分配」蛋糕

⚖️ 為了不讓自己吃虧，哥哥一定會切得超級平均！這就是「分權制衡」。

💡 Ten叔叔的小撇步：分權的目的不是為了提高效率（有時候反而會吵架很慢），而是為了「避免專權、保障人民權利」！

🔍Ten叔叔的放大鏡：歷史上的分權大師對決

👤洛克（John Locke）



- 解釋：英國哲學家。首位倡導權力分立。
- 特點：強調「行政」跟「立法」應分開，且認為「立法權＞行政權」。
- 為什麼重要？ 他是分權概念的開山始祖！

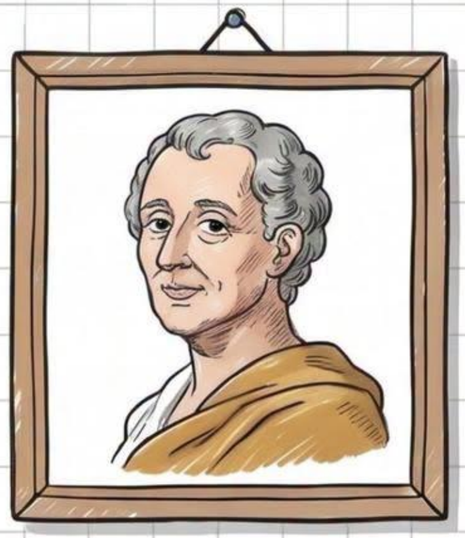
👤孟德斯鳩（Montesquieu）



- 解釋：法國哲學家。把洛克理論升級。
- 特點：將「司法權」獨立，變成三權分立，強調互相制衡。
- 為什麼重要？ 深深影響了《美國憲法》（美國是第一個落實的國家）！

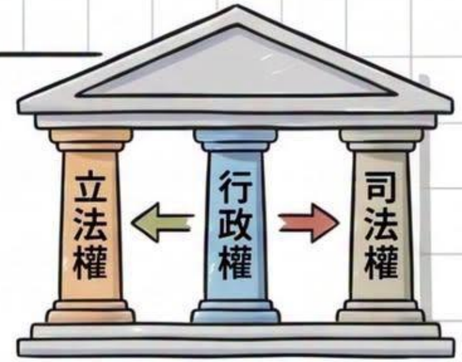
💡 Ten叔叔的小撇步：考試常考誰最先提出？記得！洛克是「開創者」，但他當時認為「立法權」應該比較大喔！

核心概念：孟德斯鳩把大怪獸切三塊的「三權分立」



📖 [專有名詞白話文]：三權分立

由法國思想家 孟德斯鳩 提出。他主張把政府的權力分成三個部分：**行政、立法、司法**。這三個單位互相制衡（互相監視、牽制），誰也無法成為獨裁大魔王。



[生活舉例]：班級園遊會分工

立法權（訂規則）：班會大家投票決定要賣珍珠奶茶，並規定一杯賣50元、預算3000元。
(國家層級：制定法律、審查政府預算、監督行政)

行政權（去執行）：總務股長跟活動股長拿著預算去買材料、搖飲料、收錢。
(國家層級：掌握行政權，負責執行政策)

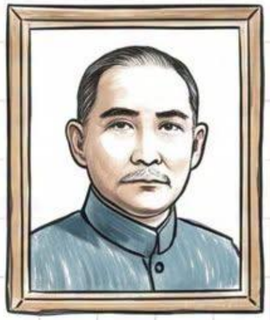
司法權（當裁判）：如果有同學偷喝飲料，或者帳目對不起來，由中立的導師來調查並做出公正判決。
(國家層級：依據法律獨立行使職權)

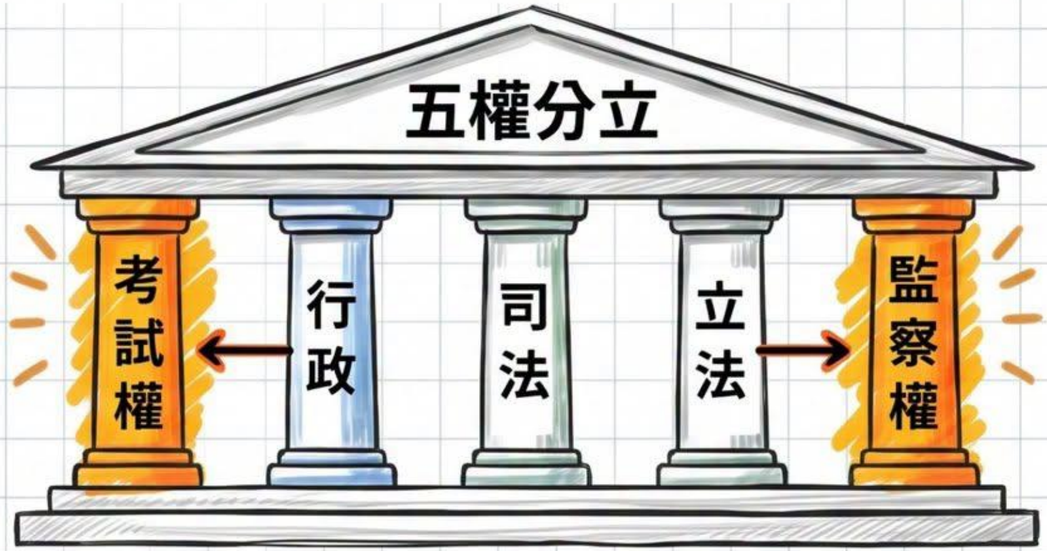
💡 Ten叔叔的警報器：行政跟立法很容易因為『政黨立場或利害得失』吵架，所以超脫黨派、絕對中立的『司法權』超級重要！三權分立的核心精髓就是**『相互制衡』**，這套理論後來直接影響了美國憲法的制定喔！

核心概念：台灣特有種「五權分立」

📖【專有名詞白話文】：五權分立

這是我國獨特的中央政府體制！孫中山先生看了西方的三權分立後，結合其體制，把權力再細分，多切出了考試權和監察權，提出了獨具特色的五權。





為什麼權力還要再細分？

📝 考試權

從【行政權】獨立出來！

➡️ 為什麼？避免行政長官「濫用私人」（只錄取自己的親戚朋友當官，走後門）。

🔍 監察權

從【立法權】獨立出來！

➡️ 為什麼？避免國會議員權力太大，變成「國會專制」（立委無法無天）。

💡 Ten叔叔的小撇步：五權分立是『我國（中華民國）』獨有的中央政府體制，全世界找不到第二家分店喔！

超級比一比（制度比較圖）

來來來，考前必看的精華對照表！把兩大思想家抓來 PK 一下：

比較項目	三權分立 🇺🇸	五權分立 🇹🇼（我國獨特體制）
代表人物	孟德斯鳩	孫中山
權力劃分	行政、立法、司法	行政、立法、司法、考試、監察
制度影響	落實於🇺🇸「美國憲法」	成為🇹🇼我國獨特的中央政府體制
權力制衡	行政與立法互相制衡；司法權獨立	五個權力各自獨立運作，互相制衡
解決的痛點	防止權力濫用、保障人民自由	1. 考試從行政獨立 ⇨ 防「濫用私人」 2. 監察從立法獨立 ⇨ 杜絕「國會專制」



Ten叔叔的小撇步：看到「美國」秒選三權分立；看到「我國中央政府體制」秒選五權分立！

核心概念：打造「有限政府」

憲法+憲法增修條文

=

孫悟空的緊箍咒





📖 **有限政府：政府的權力不是無限大的，必須被「憲法」框住。憲法沒說可以做的，政府就絕對不能做！藉由權力分立原則，保障人民基本權利。**

🏠 **生活舉例：**班規（憲法）規定風紀股長只能登記「上課講話」的人。風紀股長就不能因為同學「走路姿勢很好笑」或「下課聊天太大聲」而隨意處罰他。因為在法治社會中，班規沒有明文說可以管的，幹部（政府）就絕對不能管！

💡 **Ten叔叔的小撇步：記住這個天平⚖️➡「政府的權力受限」，等於「人民的權利受保障」。**

🔁 社會運作流程圖：權力的骨牌效應

🚫【如果權力不分立... 災難是這樣發生的】：

👑 權力過度集中在同一群人手中

⬇️

💸 官員沒有人監督，開始為所欲為
(權力被濫用)

⬇️

😡 政府隨意侵害人民的權利

⬇️

☠️ 變成可怕的「專權政治」
(GG了...)

✅【有了權力分立後... 社會是這樣保護你的】：

🧩 分散權力交由不同機關執行

⬇️

👀 機關之間相互牽制、互相制衡 🤝

⬇️

⚖️ 保持政府權力平衡的狀態

⬇️

🕊️ 建構「有限政府」，成功
以保障人民自由與權利！

💡 Ten叔叔的小撇步：因果邏輯要清楚！權力分立是「手段」，保障人民基本權利才是最終的「目的」！

🎯 實戰演練：你能識破這些考試陷阱嗎？

💣 陷阱題 1：警察無故進入民宅搜查，人民拒絕。這屬於什麼？
(A) 人民行使權力　(B) 人民行使權利　(C) 警察行使權利

✅ Ten叔叔破解：選 (B)。人民擁有的是保護自己的【權利】(Right)；警察擁有的是【權力】(Power)，但他必須「依法」行使，不能無故亂搜！

💣 陷阱題 2：廠商未經同意狂發廣告垃圾信，政府出手規範廠商。政府的考量是什麼？
(A) 促進經濟成長　(B) 維護公眾權益　(C) 推動公平交易

✅ Ten叔叔破解：選 (B)。廠商說他有「言論自由（權利）」，但人民有「不受干擾的（權利）」。政府出手是用公權力來【維護公眾權益】。

💣 陷阱題 3：民主國家限制總統的連任次數，最主要的目的是什麼？
(A) 讓大家都有機會當　(B) 避免總統擴張權力　(C) 節省選舉經費

✅ Ten叔叔破解：選 (B)。這就是「權力使人腐化」的道理。限制任期是為了防止長期掌權變成不受控的大怪獸！

💡 Ten叔叔的小撇步：解題時，先在題目畫出主詞！「人民/你我」➡️ 找權利；「政府/國家/警察」➡️ 找權力。

🚀 考場雷達：看到關鍵字秒殺答案！

題目常出現的「情境 / 關鍵字」	對應的「公民概念 / 判斷結果」
「統治者的意思就是法律」、「朕即天下」	→ 👑 人治（權利無法保障）
「依法行政」、「總統也要遵守法律」	→ ⚖️ 法治（有限政府）
「政府依法對違規者開罰單」、「警察逮捕犯人」	→ ⚔️ 權力（公權力 / 力量的力）
「拒絕警察無搜索票進入」、「拒絕非法拘禁」	→ 🛡️ 權利（基本保障 / 利益的利）
「防止國家權力集中、互相牽制」	→ 🍰 權力分立與制衡
「避免行政部門用自己人、杜絕靠關係」	→ 📝 考試權獨立（五權分立）
「避免立法院拿彈劾權勒索行政官員」	→ 👀 監察權獨立（五權分立）

【第3章 法治與權力分立】全章大樹圖

- 第3章 法治與權力分立
  - 統治的兩種玩法
    - 人治 (統治者意志就是法律 ➡ 限制人民 / 統治者不守法)
    - 法治 (代表制定法律 ➡ 限制政府、保障人民 / 共同遵守)
  - 分辨「利」與「力」
    - 權利 (Right) (人民專屬 ➡ 追求利益、免受侵犯)
    - 權力 (Power) (政府/管理者擁有 ➡ 強制力、支配力)
  - 權力分立體制 (防止腐化、制衡)
    - 三權分立 (孟德斯鳩 ➡ 行政、立法、司法)
    - 五權分立 (孫中山 ➡ 結合三權 ➕ 改良)
      - 考試權 (從行政獨立 ➡ 避免濫用私人)
      - 監察權 (從立法獨立 ➡ 避免國會專制)
  - 最終目標
    - 建立「有限政府」 ➡ 落實保障人民基本權利



Ten叔叔的小撇步：權力是為了保護人民，而不是限制自由。
把這張大樹圖印在腦海裡，你的法治與憲政概念就無敵啦！下課！😊